MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República

Nº 182.808/2015-AsJConst/SAJ/PGR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

[Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º, *caput* e II, 12, 13, 14 e 15 da Lei 14.661/2009, de Santa Catarina: redefinição inconstitucional dos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.]

O **Procurador-Geral da República**, com fundamento nos arts. 102, I, *a* e *p*, 103, VI, e 129, IV, da Constituição da República, no art. 46, parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e na Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, propõe

ação direta de inconstitucionalidade,

com pedido de medida cautelar, em face dos **arts. 4º, *caput* e II, 12, 13, 14 e 15, da Lei 14.661, de 26 de março de 2009, do Estado de Santa Catarina**, que reavalia e define os limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, institui o Mosaico de Unida-

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

des de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras de Massiambu e adota outras providências.

Esta petição inicial se acompanha de cópia do ato impugnado (na forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.868/1999) e de peças do processo administrativo 1.00.000.005289/2014-10, instaurado na Procuradoria-Geral da República a partir de representação formalizada pela Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, órgão do Ministério Público Federal.[1]

I Objeto da Ação

É o seguinte o teor das normas impugnadas:

> Art. 4º Fica instituído o Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras de Massiambu, com área total aproximada de 98.400 ha ([...]), composto pelas áreas definidas como Zona de Amortecimento e Zona de Transição, incluídas nas coordenadas Planas Aproximadas (C.P.A) que compõem os Anexos I e II, partes integrantes desta Lei e, ainda, das seguintes unidades de conservação da natureza:
> I – Unidade de Proteção Integral – Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – PEST;
> II – Unidade de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental da Vargem do Braço;
> III – Unidade de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental da Vargem do Cedro; e
> IV – Unidade de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental do Entorno Costeiro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
> [...]

[1] Esta petição inicial aproveita trechos relevantes da representação subscrita pelos Procuradores da República Marcelo da Mota, Roger Fabre e Daniel Ricken e pelos Promotores de Justiça Paulo Antônio Locatelli e José Eduardo Cardoso, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Art. 12. Fica instituída a Área de Proteção Ambiental da Vargem do Braço – APA da Vargem do Braço – com área total aproximada de 935,00 ha ([...]) – cuja localização, limites e confrontações estão descritos no Anexo IV, parte integrante desta Lei.

Art. 13. Constituem-se objetivos da APA Vargem do Braço:

I – o desenvolvimento sustentável das comunidades abrangidas pela unidade de conservação;

II – a proteção dos mananciais hídricos da Bacia da Vargem do Braço;

III – o ordenamento da ocupação, uso e utilização do solo e das águas;

IV – o disciplinamento do uso turístico e recreativo;

V – a proteção dos remanescentes da mata atlântica em estágios médio e avançado de regeneração e da diversidade biológica;

VI – a sustentabilidade do uso dos recursos naturais; e

VII – a garantia do desenvolvimento do modelo agroecológico da Bacia do Rio Vargem do Braço, respeitando o homem preservacionista rural e possibilitando o pagamento de serviços ambientais, conforme ato a ser expedido pelo Poder Executivo.

Art. 14. Caberá à Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, à Concessionária Pública ou Privada, detentora da outorga de captação e uso sustentável dos recursos hídricos do Rio Vargem do Braço, à Associação Rural da Comunidade da Vargem do Braço e à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a nomeação do Conselho Deliberativo, no prazo de 1 ([...]) ano após a publicação desta Lei, que administrará essa unidade de conservação e nomeará seu Chefe.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da APA da Vargem do Braço deverá ter no mínimo 5 ([...]) representantes e no máximo 10 ([...]) representantes, todos residentes no Município de Santo Amaro da Imperatriz ou servidores públicos estaduais, garantida a representação paritária entre órgãos públicos e sociedade civil.

Art. 15. O Plano de Manejo será elaborado pelo Conselho Deliberativo da unidade de conservação no prazo de 5 ([...]) anos a contar da data de publicação desta Lei. [...]

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Conforme se demonstrará, os arts. 4º, *caput* e II, e 12 a 15, da Lei 14.661, de 26 de março de 2009, do Estado de Santa Catarina, contrariam o art. 23, VI e VII, e o art. 225, §§ 1º, III, e 4º, da Constituição da República,[2] e os princípios da vedação do retrocesso socioambiental e da proibição de proteção insuficiente.

II Fundamentação

II.1 Alteração Legislativa Inconstitucional e Seus Reflexos no Ambiente no Estado de Santa Catarina

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é uma das principais unidades de conservação (UCs) em solo catarinense, sendo a maior em extensão com aproximadamente 90.000 hectares, criada

[2] "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; [...].
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...]
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; [...].
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais."

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

no ano de 1975 por meio do Decreto Estadual 1.260, de 1º de novembro. Abrange áreas dos Municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes.

Na região da capital catarinense e de seu entorno, o parque é o principal instrumento de preservação ambiental, com expressiva extensão territorial. Inclui regiões litorâneas e de serra, concentrado em grande parte na região continental mas que também se espraia na porção insular da Ilha de Santa Catarina. Garante, desse modo, proteção integral de espécies de flora e de fauna e de aspectos paisagísticos, ecológicos e culturais. Contém a principal fonte de água potável da cidade de Florianópolis e dos municípios vizinhos.

Sendo o litoral catarinense um corredor do desenvolvimento da Região Sul do país, rasgado pela rodovia BR-101, a existência do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro proporcionou até hoje relevantíssima, inestimável preservação do litoral centro-sul de Santa Catarina, em contraste com regiões mais exploradas, especialmente no norte, onde a rodovia federal já está duplicada há quase duas décadas.

Neste momento, quando se poderia imaginar que o poder público catarinense deveria e poderia sustentar e até melhorar essa extraordinária iniciativa do legislador da década de 1970, percebe-se tendência exatamente contrária, de debilitação inaceitável dessa proteção ambiental. Esse movimento alberga uma série de interesses, nem todos confessáveis, de ocupação irresponsável de

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

vastas áreas protegidas do parque, em contraste total com estudos ambientais profundos realizados na região durante mais de 40 anos, referendados por outros recentíssimos sobre o ambiente local, de sua riqueza e importância não só para a sociedade local como para toda a humanidade e para o planeta.

Nisso se destaca, de forma negativa, a Lei 14.661, sancionada pelo Governador de Santa Catarina em 26 de março de 2009, a qual, a pretexto de reavaliar o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e criar um mosaico de unidades de conservação em seus limites, na verdade cuidou apenas de descaraterizá-lo, retalhando-o em unidades menores, muito menos protetivas dessa riqueza ambiental valiosíssima. A lei padece de vícios de inconstitucionalidade material, por arrostar regras e princípios de Direito Ambiental expressamente adotados na Constituição da República de 1988, como se explicitará.

A lei estadual surgiu em decorrência de um chamado "Movimento pela Recategorização", composto por proprietários e possuidores de terras, negócios, benfeitorias e atividades de exploração direta nos limites do parque, desprovidos da indispensável licença ambiental. Muitos deles, até então agindo incólumes, são atualmente réus em ações penais por crimes ambientais e ações civis públicas de responsabilidade por danos causados ao ambiente.

Dada a diferença entre a realidade de 1975 e a situação atual, era e é evidente para todos que o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro deveria mesmo ser submetido a rigoroso estudo científico, para confirmação de seus limites, tendo em conta as comunidades

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

atingidas e a constatação de danos ambientais irreversíveis. Atenta a todos estes fatos e ciente de que qualquer alteração das normas relativas ao parque estadual deveria ocorrer somente por lei (art. 225, § 1º, inciso III, da CR), a Assembleia Legislativa de Santa Catarina instituiu, no ano de 2006, o "Fórum Parlamentar do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro", integrado por onze deputados estaduais.

O fórum parlamentar, por sua vez, instituiu grupo de trabalho ("GT/Fórum"), composto por representantes do "Movimento pela Recategorização", Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA), Procuradoria Geral do Estado, Assembleia Legislativa e entidades ecológicas contrárias e favoráveis à recategorização, com a finalidade de sistematizar propostas e construir consenso para solucionar problemas afetos àquela UC.

Realizou trabalhos intensos o GT/Fórum, com grande participação das comunidades atingidas, com muitas reuniões e discussões nessas comunidades. O Estado contratou estudos técnicos no curso de projeto orientado pelo órgão ambiental estadual (a FATMA), com financiamento externo.[3] Por meio de Projeto de Preservação da Mata Atlântica (PPMA), passou a tomar corpo o encaminhamento técnico e político do problema, com isenção e rigor científico, com claros indicativos de confirmação e nova definição de limites para o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Apesar das pressões dos integrantes do "Movimento pela Recate-

[3] Recursos do banco alemão KFW Entwicklungsbank (ou KfW Development Bank).

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

gorização" e das organizações não governamentais favoráveis à recategorização perante o GT/Fórum, tornou-se cada vez mais sólida a permanência do parque na mesma categoria (Parque – Unidade de Conservação de Proteção Integral), inviabilizando e esvaziando tecnicamente a ideia de recategorização.

Esses estudos, que foram os oficiais do Estado de Santa Catarina e de seu órgão ambiental, a FATMA, elaborados para análise ambiental, social e econômica do parque, indicavam necessidade de sua ***manutenção*** como reserva de proteção integral.

O "Movimento pela Recategorização" buscou então caminho alternativo, de natureza estritamente política, encomendou estudos sem rigor científico e destinados claramente a atender seus interesses, apresentou o trabalho à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ao Governo do Estado, o qual, para surpresa geral, sem solicitar parecer da FATMA, encaminhou à Assembleia Legislativa, em 11 de novembro de 2008, o Projeto de Lei 347.3/2008, que "reavalia e define os atuais limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, criado pelo Decreto nº 1.260, de 1º de novembro de 1975, e retificado pelo Decreto nº 17.720, de 25 de agosto de 1982, instituiu o Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras de Massiambu, cria o Fundo Especial de Regularização, Implementação e Manutenção do Mosaico – FEUC, e adota outras providências".

O projeto resultou na aprovação da Lei 14.661/2009, em face da qual foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade 2009.027858-3, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Santa Catarina. O pedido dessa ação foi julgado improcedente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça catarinense. Contra o acórdão, foi interposto o recurso extraordinário 700.872, distribuído à Ministra ROSA WEBER, que lhe negou seguimento.

II.2 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO AMBIENTE

Diferentemente das constituições anteriores, a tutela ambiental possui capítulo específico na Constituição da República de 1988, a qual cometeu ao poder público e à coletividade o dever de preservar o ambiente e consagrou não só direito a ambiente ecologicamente equilibrado, mas também o princípio da intervenção estatal obrigatória na proteção desse direito.

O direito de preservação à integridade do ambiente constitui direito de terceira geração e consubstancia "prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. O reconhecimento desse direito de titularidade coletiva, como o é o direito ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado, constitui uma realidade a que não mais se mostram alheios ou insensíveis [...] os ordenamentos positivos consagrados pelos sistemas jurídicos nacionais e as formulações normativas proclamadas no plano internacional".[4]

[4] Voto do Ministro CELSO DE MELLO: STF. Plenário. MS 22.164/SP. Relator: Min. CELSO DE MELLO. 30/10/1995, unânime. *Diário da Justiça,* 17 nov. 1995.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Da constitucionalização da tutela ambiental decorrem relevantes aspectos, como redução da discricionariedade estatal quanto às medidas necessárias à proteção do ambiente, adoção de mecanismos adequados e suficientes, atuação preventiva contra riscos e assunção do papel de gestor do patrimônio ambiental pelo poder público, uma vez que o Estado não é proprietário de bens ambientais.[5]

Nesse contexto, o art. 225, § 1º, da CR, atribui ao poder público instrumentos e providências destinados ao asseguramento do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Por poder público entendem-se todas as entidades federadas, de maneira que a Constituição impõe a União, Estados, Distrito Federal e Municípios o dever de defender e preservar o ambiente, a cumprir-se de modo cooperativo. Nos termos do art. 23, VI e VII, são competências materiais daqueles entes "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora".

Entre as medidas previstas pela Constituição para garantir ambiente equilibrado, o art. 225, § 1º, III, comete ao poder público "definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção". É evidente, portanto, que o obje-

[5] SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. *Direito Constitucional ambiental*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 285.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

tivo do constituinte foi dificultar o enfraquecimento das áreas submetidas a regime especial de proteção.

Consoante José Afonso da Silva, "espaços territoriais e seus componentes, em sentido ecológico, referem-se, na verdade, a ecossistemas. Se são dignos de proteção especial é porque são áreas representativas de ecossistemas. Sua definição, como tais, pelo Poder Público lhes confere um regime jurídico especial, quanto à modificabilidade e quanto à fruição, natureza, essa, que decorre do preceito constitucional, quando diz que não podem ser alterados nem suprimidos senão através de lei, e nem ser utilizados de modo a comprometer os atributos que justifiquem sua proteção. Quer constituam bens de propriedade privada, quer bens de domínio público, ficam eles sujeitos a um regime jurídico de interesse público, pela relevância dos atributos naturais de que se revestem, postulando proteção especial".[6]

Nesse contexto se insere o instituto das unidades de conservação, regulado pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, a qual instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O diploma legal determina que unidades de conservação sejam criadas por ato do poder público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), precedido de estudos técnicos e consulta pública (art. 22, § 2º).

O mesmo autor assim as conceitua:

> O conceito de *Unidade de Conservação* acha-se delimitado no art. 2º, I, da Lei 9.985, de 2000, que a define como "espaço

[6] SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 861.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

> territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam as garantias adequadas de proteção". Pela definição se vê que as Unidades de Conservação são (a) espécies de Espaços Territoriais Protegidos, (b) com características naturais relevantes, (c) legalmente instituídos, (d) com objetivos de conservação, (e) limites definidos e (f) regime especial de proteção e administração. O *objetivo* está no nome e na definição, qual seja: a conservação dos atributos ecológicos do espaço territorial devidamente delimitado e seus recursos ambientais.[7]

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST) foi criado pelo Decreto 1.260/1975, de Santa Catarina, para preservar e proteger mananciais de água, flora, fauna, aspectos geológicos e paisagens naturais do conjunto orográfico dominado pela Serra do Tabuleiro. Parques públicos constituem espécie de ***unidade de conservação de proteção integral***, cuja finalidade básica é "a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico" (art. 11 da Lei 9.985/2000). Por ***proteção integral***, entende-se "manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais".

Ainda que anterior à Lei 9.985/2000, o parque foi idealizado como unidade de proteção integral, sem possibilidade de exploração de recursos naturais. Relatório preparado para a FATMA des-

[7] SILVA, José Afonso da. *Direito Ambiental Constitucional*. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 241-242.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

tacou os variados e vitais motivos de criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, dada sua importância para toda aquela região, até do ponto de vista da garantia de abastecimento de água para as populações:

> Dentre os vários motivos expostos, pode-se perceber quão abrangentes e importantes seriam os benefícios da criação da Unidade, benefícios esses ainda perfeitamente válidos, embora a falta de uma estratégia eficiente para o Parque atingir seus objetivos nestes últimos 25 anos tenha erodido continuamente seu patrimônio natural.
>
> Já dentre as razões então apontadas, frisava-se a grande importância estratégica que o Parque representaria para toda região litorânea de Florianópolis até o Sul do Estado, tanto pelas características hídricas, geológicas, florísticas, faunísticas, climáticas, quanto pelas paisagísticas ou turísticas da Unidade.
>
> Do ponto de vista hídrico, o já, à época, previsível crescimento populacional de Florianópolis e arredores apontava para um rápido aumento da demanda por água para abastecimento domiciliar. A captação já acontecia na área do então futuro Parque (pilões no rio Vargem do Braço), e estava prevista captação ampliada para o rio Cubatão, do qual boa parte da bacia de contribuição ficaria protegida pela Unidade. A importância do Parque para a proteção deste manancial evidenciava-se, portanto, como estratégia para o desenvolvimento da região político administrativa mais importante do estado, pois engloba a capital. Além do abastecimento domiciliar, também a implantação de empreendimentos industriais nas proximidades da capital, bem como a criação de um cinturão agropecuário de suporte, dependeriam das águas a serem protegidas pela floresta conservada.
>
> Para o Sul, também estavam despontando indústrias pesadas na região de Tubarão e Imbituba (Usina Termelétrica Jorge Lacerda, Siderúrgica Catarinense, Indústria Carboquímica Catarinense), que estrategicamente também dependeriam de água em quantidade e qualidade, cuja origem estava nas áreas propostas como Parque.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

> Em outra linha de argumentação, encontrava-se o aspecto climático, que apontava a função de regulação térmica e pluvial exercida pelo conjunto orográfico como de grande benefício para agricultura e para a população da região ao Norte da Unidade de Conservação.
>
> Sob a ótica geológica/geomorfológica, os cordões semi-circulares arenosos da restinga foram apontados como significativo "monumento geológico", que representa uma verdadeira "aula viva da formação da planície quaternária". Sua preservação, à época, foi recomendada inclusive em um encontro de geólogos que aconteceu em Florianópolis. Ainda mais, o conjunto formado pela planície quaternária, as montanhas, as praias recortadas com baías, enseadas e barras de rios, e as ilhas oceânicas, integram-se em um patrimônio paisagístico único e de rara beleza, cuja preservação era fundamental para o próprio turismo.
>
> Na mesma percepção da natureza integrada de paisagens distintas que a área apresentava, apontava-se o futuro Parque como singular por reunir, em uma única Unidade de Conservação, praticamente todos os tipos de vegetação presentes no estado de Santa Catarina, à exceção da Floresta Estacional Decidual do rio Uruguai. Estavam presentes: Restinga, Floresta Atlântica, Matinha Nebular, Campos de Altitude e Floresta de Araucária. Na restinga, por sua vez, entremeavam-se Manguezais e banhados. Este conjunto apresentava portanto enorme potencial para atividades científicas, educativas e turísticas.[8]

A área do PEST abrange território de nove municípios de Santa Catarina: Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imaruí, São Martinho, São Bonifácio, Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz. É reconhecido por sua diversidade vegetacional e biológica, além de abrigar cinco ecossistemas: Domínio da Mata Atlântica, Floresta Atlântica, Floresta de Araucária, Campos de Altitude, Restinga e Manguezal.

[8] *Vide* documento 3 anexo.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

A despeito da inegável relevância de sua proteção, o PEST já estava ameaçado por atividades de risco realizadas em seu território e entorno, como exploração madeireira, expansão de fronteiras agrícolas, ocupação pecuária, retirada de palmito, reflorestamento com espécies exóticas, incêndios etc. Isso ocorreu e persiste porque, até hoje, por conta de suicida omissão dos órgãos envolvidos, o regime de proteção consolidado no Decreto 1.260/1975 não foi implementado.

As alterações promovidas pelos arts. 4º, *caput* e II, e 12 a 15 da Lei 14.661/2009 contribuem de maneira crucial para a degradação dos ecossistemas da região, porquanto efetuaram verdadeiro retalhamento e descaracterização da unidade de conservação de proteção integral, resultando em grave retrocesso de proteção ecológica e debilitação das áreas de Mata Atlântica existentes no parque. O art. 4º instituiu Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras de Massiambu, composto por unidade de proteção integral (Parque Estadual da Serra do Tabuleiro) e Unidades de Uso Sustentável (Áreas de Proteção Ambiental da Vargem do Braço, da Vargem do Cedro e do Entorno Costeiro do parque). A área do PEST foi reduzida de 87.405 para 84.130 hectares e as áreas de proteção ambiental (APAs) totalizam 7.615 hectares.

As normas atacadas promoveram, portanto, significativa redução do regime de proteção dos ecossistemas presentes no Estado de Santa Catarina, porquanto a tutela ambiental oferecida por APAs é mais branda, pois admite ocupação humana, compõe-se

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

de terras públicas e particulares, permite exploração de determinadas atividades etc.[9]

A descaracterização do PEST já resulta em impactos negativos para sua conservação e em degradação ambiental. Informações de notícia entregue à Procuradoria da República em Santa Catarina revelam realização de loteamentos irregulares, exploração de atividades de mineração, rizicultura e instalação de zona industrial.[10] Em particular, a recategorização da região da Vargem do Braço, em que se situa o manancial de água de Pilões, muito provavelmente resultará, com o tempo, em enormes e graves prejuízos ao abastecimento de água potável em Florianópolis e municípios vizinhos.

---

[9] Lei 9.985, 18 de julho de 2000: "Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.
§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.
§ 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei".

[10] Confira-se doc. 4 anexo.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Trata-se de evidente violação ao dever dos entes federados de proteger o ambiente e, particularmente, a Mata Atlântica e ao princípio da vedação de retrocesso socioambiental, preceito constitucional implícito que veda alterações legislativas e administrativas voltadas a flexibilizar situações consolidadas de proteção ambiental, que impliquem involução de conquistas nesse campo. Consoante explicam INGO SARLET e TIAGO FENSTERSEIFER, "em matéria de realização (eficácia social) dos direitos socioambientais se registra um dever de progressividade, ou seja, a adoção de medidas legislativas – e administrativas – que busquem sempre uma melhoria ou aprimoramento dos direitos fundamentais socioambientais".[11]

ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN esclarece a força normativa e eficácia imediata do princípio da proibição de retrocesso social.[12] Vale a citação longa pela importância dos elementos que contém e sua aplicabilidade à ofensa constitucional perpetrada pelas normas objeto desta ação:

> **Proibição do retrocesso como princípio geral do Direito Ambiental**
>
> É seguro afirmar que a proibição de retrocesso, apesar de não se encontrar, com nome e sobrenome, consagrada na nossa Constituição, nem em normas infraconstitucionais, e não obstante sua relativa imprecisão – compreensível em institutos de formulação recente e ainda em pleno processo de consolidação –, transformou-se em *princípio geral do Direito Ambiental*, a ser invocado na avaliação da legitimidade de iniciativas le-

[11] SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. *Direito Constitucional Ambiental*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 75.

[12] BENJAMIN, Antônio Herman. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: *Princípio da proibição de retrocesso ambiental*. Brasília: Senado Federal, 2011, p. 62-63 e 67-69. Destaques no original.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

gislativas destinadas a reduzir o patamar de tutela legal do meio ambiente, mormente naquilo que afete em particular a) processos ecológicos essenciais, b) ecossistemas frágeis ou à beira de colapso, e c) espécies ameaçadas de extinção.

Sim, princípio geral do Direito Ambiental, pois a previsão normativa explícita não se antepõe como pressuposto insuperável ao seu reconhecimento. É que a proibição de retrocesso não surge como realidade tópica, resultado de referência em dispositivo específico e isolado; ao contrário, nela se aninha um *princípio sistêmico*, que se funda e decorre da leitura conjunta e [do] diálogo multidirecional das normas que compõem a totalidade do vasto mosaico do Direito Ambiental. Além disso, princípio geral, já que as *bases e conteúdo ecológicos* (= o mínimo ecológico, a garantia dos processos ecológicos essenciais, a hiperproteção dos ecossistemas frágeis ou à beira de colapso, a preservação absoluta das espécies ameaçadas de extinção) da proibição de retrocesso estão claramente afirmados na Constituição e nas leis ambientais brasileiras. Tanto a legislação ambiental, como a jurisprudência[11] optaram por esse "caminhar somente para a frente".[13]

Note-se que o texto constitucional, na proteção do meio ambiente se organiza, acima referimos, em torno de bem-revelados e fixados *núcleos jurídicos duros* ("centro primordial", "ponto essencial", ou "zona de vedação reducionista"), que rejeitam ser ignorados ou infringidos pelo legislador, administrador ou juiz, autênticos *imperativos jurídico-ambientais mínimos*: os deveres de "preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais", "preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País", "proteger a fauna e a flora", e impedir "práticas que coloquem em risco sua função ecológica" ou "provoquem a extinção de espécies" (art. 225, § 1º, I, II e VII). [...]

---

[13] A nota 11 do texto transcrito diz: "Reconhecendo, expressamente, a proibição de retrocesso como princípio geral do Direito Ambiental, cf., no Superior Tribunal de Justiça, o EREsp 418.526/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, *DJe,* 13.10.2010; em outro precedente, o STJ decidiu que o princípio da proibição de retrocesso é 'garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes' (REsp 302.906/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, *DJe,* 1.12.2010)".

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Fundição entre instrumentos infraconstitucionais e a norma constitucional de garantia do mínimo ecológico

Violações ao princípio da proibição de retrocesso se manifestam de várias maneiras. A mais óbvia é a redução do *grau* de salvaguarda jurídica ou da *superfície* de uma área protegida (Parque Nacional, p. ex.); outra, menos perceptível e por isso mais insidiosa, é o esvaziamento ou enfraquecimento das normas de previsão de direitos e obrigações ou, por outro lado, os instrumentos de atuação do Direito Ambiental (Estudo Prévio de Impacto Ambiental, Áreas de Proteção Permanente, Reserva Legal, responsabilidade civil objetiva, p. ex.).

Consequentemente, tirante a redução pura e simples de espaços territoriais protegidos, o retrocesso pode afetar ora direitos substantivos (= retrocesso substantivo) ora direitos procedimentais ou o *due process* ambiental (= retrocesso formal ou procedimental); ora o marco legislativo em si mesmo (= retrocesso legislativo) ora a política de implementação (= retrocesso de implementação).

[...]

É bom ressaltar que os Instrumentos de Direito Ambiental, no caldo dos múltiplos matizes de origem, filiação filosófica e objetivos que os informam, ostentam variegadas referências de prestígio e eficácia. Há, entre eles, os que atuam no coração da disciplina, chamados *diretos* ou *primários* (salvaguardam, frontalmente, biomas, ecossistemas e processos ecológicos essenciais, entre eles cabendo citar as Áreas Protegidas, a Reserva Legal, as APPs, a declaração de árvore imune a corte); e os que, batizados de *indiretos* ou *procedimentais*, alcançam resultados semelhantes, só que por meios oblíquos, p. ex., ao ampliarem o grau e disseminação de informação ambiental gerada e em circulação, e ao estabelecerem mecanismos de participação pública. A ambas as categorias se aplica o princípio da proibição de retrocesso ambiental.

No âmbito desse "centro primordial", "ponto essencial", "núcleo duro" ou "zona de vedação reducionista", o desenho legal infraconstitucional, uma vez recepcionado pela Constituição, com ela se funde, donde a impossibilidade de anulá-lo ou de afrouxá-lo de maneira substancial, sem que com isso, inafastavelmente, se fira ou mutile o próprio conteúdo e sentido da norma maior. É o fenômeno da repulsa às normas infraconstitucionais que, desinteressadas em garantir a *máxima* eficácia dos direitos constitucionais funda-

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

mentais, não se acanham e são rápidas ao negar-lhes o *mínimo* de eficácia.

Aplicação prática do princípio da proibição de retrocesso ambiental

Firma-se como pressuposto da proibição de retrocesso que os mandamentos constitucionais "sejam concretizados através de normas infraconstitucionais", daí resultando que a principal providência que se pode "exigir do Judiciário é a invalidade da revogação de normas", sobretudo quando tal revogação ocorre desacompanhada "de uma política substitutiva ou equivalente", isto é, deixa "um vazio em seu lugar", a saber, "o legislador esvazia o comando constitucional, exatamente como se dispusesse contra ele diretamente".[16] [14]

Exatamente da forma apontada por HERMAN BENJAMIN, a Lei 14.661/2009 traduz afronta à proibição de proteção insuficiente, segundo o qual o Estado é responsável por garantir nível mínimo de proteção do ambiente. A tutela estatal na preservação e proteção de bens jurídicos ambientais – que são vitais para a própria subsistência da espécie humana e dos milhões de outras que habitam o planeta – deve ser efetiva e suficiente para garantir o mínimo existencial socioambiental. Isso foi desrespeitado pela lei catarinense, a qual, ao modificar os instrumentos de proteção do espaço territorial relativo à Serra do Tabuleiro e arredores, permitiu ocupação e utilização de áreas ambientais de maneira predatória, que causarão enormes e irreversíveis prejuízos à região e à população.

[14] A nota 16 do texto transcrito contém esta referência: "Luís Roberto Barroso, *Interpretação e Aplicação da Constituição: Fundamentos de uma Dogmática Constitucional Transformadora*. 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2009, pp. 380-381".

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Demonstrada a incompatibilidade dos arts. 4º, *caput* e II, e 12 a 15 da Lei 14.661/2009 de Santa Catarina com os princípios da vedação de retrocesso socioambiental, da proibição de proteção deficiente, com os deveres constitucionais dos entes federados, com o comando constitucional de proteção da Mata Atlântica e com o conjunto normativo delineado pela Constituição da República para tutelar o ambiente, é imperativa a atuação do Supremo Tribunal Federal na declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais.

A respeito da relevância da autuação do Judiciário na garantia de tutela efetiva, adequada e suficiente dos bens ambientais, INGO SARLET e TIAGO FENSTERSEIFER ponderam:

> Diante da insuficiência manifesta de proteção estatal (por exemplo, ausência ou insuficiência da legislação na matéria), há violação do dever de tutela estatal, e, portanto, está caracterizada a inconstitucionalidade da medida, tenha ela natureza omissiva ou comissiva, sendo possível o seu controle judicial, de tal sorte que, nesse contexto, ganha destaque a própria vinculação do Poder Judiciário (no sentido de um poder-dever) aos deveres de proteção, de modo que se lhe impõe o deve de rechaço da legislação e dos atos administrativos inconstitucionais, ou, a depender das circunstâncias, o dever de correção de tais atos mediante uma interpretação conforme a Constituição e de acordo com as exigências dos deveres de proteção e da proporcionalidade. A vinculação do Poder Judiciário aos direitos fundamentais, e, portanto, aos deveres de proteção, guarda importância singular não só para a análise da categoria da proibição de proteção insuficiente, mas também para a garantia da proibição de retrocesso, [...] posto que, também no que diz respeito a atos do poder público que tenham por escopo a supressão ou redução dos níveis de proteção social e ambiental [...], caberá aos órgãos jurisdicionais a tarefa de identificar a ocorrência de prática

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

> inconstitucional e, quando for o caso, afastá-la ou corrigi-la.[15]

Em suma, sob pretexto de alterar lei de proteção ao ambiente, o Estado de Santa Catarina afrontou a ordem jurídico-constitucional. A lei verdadeiramente nega os compromissos assumidos pelo Brasil com a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade, coloca em risco importantes ecossistemas de seu território, inclusive aqueles com explícita proteção constitucional, como a Mata Atlântica e a Zona Costeira, cria mais instabilidade jurídica sobre essas áreas, pois faculta ocupação desordenada e predatória de ambientes sensíveis (que possuem instrumentos legais próprios de proteção), e mantém a população local em confronto com a lei e a Constituição do Brasil.

II.3 A Lei 9.985/2000 e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)

A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, ao regulamentar o art. 225 da Constituição Federal, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Estabeleceu ela:

> Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
> I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos,

[15] SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. *Direito Constitucional Ambiental.* 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 293.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

[...]

VI – proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

[...]

XVII – plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

[...].

Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas:

I – Unidades de Proteção Integral;

II – Unidades de Uso Sustentável.

§ 1º O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

§ 2º O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:

I – Estação Ecológica;

II – Reserva Biológica;

III – Parque Nacional;

IV – Monumento Natural;

V – Refúgio de Vida Silvestre.

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:

I – Área de Proteção Ambiental;

II – Área de Relevante Interesse Ecológico;

III – Floresta Nacional;

IV – Reserva Extrativista;

V – Reserva de Fauna;

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

> VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
>
> VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural.
>
> Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
>
> § 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
>
> § 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
>
> § 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.
>
> § 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.
>
> § 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.

No art. 22, § 2º, a lei prevê especificamente a realização de consulta pública para criar-se unidade de conservação:

> Art. 22. [...]
>
> § 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

No art. 26, fez a seguinte definição de mosaico:[16]

> Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.

Já no art. 55, dispõe a lei que somente as UCs que não pertençam às categorias previstas na lei serão reavaliadas:

> Art. 55 As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei.

[16] Com apoio em Édis Milaré, assim Romeu Thomé conceitua os mosaicos de espaços protegidos: "Não raras vezes, a proximidade entre diferentes modalidades de unidades de conservação culminam por resultar em enorme área de relevância ambiental, denominada pelo artigo 26 da lei do SNUC de 'mosaico'. Como ilustra Milaré, o mosaico consiste na justaposição de peças ou figuras distintas que, entretanto, contribuem com as suas individualidades para formar um quadro, ou seja, um todo que resulte numa figura maior e integrada. No caso das unidades de conservação, o termo é utilizado no mesmo sentido, ou seja, distintas áreas ambientalmente protegidas que, por estarem próximas, justapostas ou sobrepostas, foram uma única grande área ambientalmente relevante.
A função principal do mosaico é possibilitar a gestão integrada do conjunto de unidades de conservação que o compõe, levando-se sempre em consideração os distintos objetivos de conservação de cada tipo de unidade. O mosaico de UCs deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a função de atuar como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem." (THOMÉ, Romeu. *Manual de Direito Ambiental*. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 418-419).

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

A Lei 14.661/2009 catarinense instituiu o mosaico de espaços (supostamente) protegidos de maneira indevida e não prevista na Lei do SNUC, ao retalhar uma unidade de preservação integral. Isso, evidentemente, se afasta em muito do estabelecido na norma de regência, acima transcrita, tendo como consequência a alteração da característica principal da categoria e do *status* anteriormente atribuído ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.

Também contrariou diretamente a Lei do SNUC, pois a criação de três APAs nos limites do parque estadual não foi precedida da devida consulta pública, conforme determina a lei, regulamentada pelo Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002:

> Art. 5º A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade.
>
> § 1º A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas.
>
> § 2º No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da unidade proposta.

Portanto, além de afrontar a Constituição da República, os arts. 4º, *caput* e II, e 12 a 15, da Lei 14.661/2009, de Santa Catarina, são incompatíveis com o regime da matéria estabelecido pela Lei 9.985/2000 – o que reforça sua inconstitucionalidade, pela grave periclitação que acarreta para a integridade e preservação da unidade de preservação integral que deveria continuar a ser o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

III Pedido Cautelar

Os requisitos para concessão de medida cautelar estão presentes.

O sinal do bom direito (*fumus boni juris*) está suficientemente caracterizado pelos fundamentos deduzidos nesta petição inicial. Agrega-se-lhes a prevalência no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro do princípio da precaução, no que diz respeito à proteção do patrimônio ambiental brasileiro, que pertence não apenas a esta, mas igualmente a todas as gerações futuras.

O princípio da precaução tem origem no Direito alemão (*Vorsorgeprinzip*) e reconhecido como o Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992.[17] Traduz orientação de evitar que a falta de clareza acerca de possíveis riscos e danos ambientais decorrentes de atividades humanas impeça a adoção de medidas preventivas. Considera-se uma das facetas do princípio da prevenção, positivado no art. 225, *caput*, da Constituição da República, segundo o qual a preservação e proteção do ambiente se impõem ao poder público e a coletividade. É sustentáculo do Direito Ambiental, porquanto danos causados ao ambiente são, amiúde, irreversíveis e irreparáveis.[18]

[17] Princípio 15: "Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental".

[18] FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. *Curso de Direito Ambiental brasileiro*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 119-120.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Como observa PAULO AFFONSO DE LEME MACHADO, "a implementação do princípio da precaução não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas. Não se trata da precaução que tudo impede ou que em tudo vê catástrofes ou males. O princípio da precaução visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta".[19]

Caracteriza-se perigo na demora do trâmite processual (*periculum in mora*), tendo em conta a rápida adoção, nos municípios atingidos pela recategorização, de novos planos diretores, que contemplam expressiva e perigosa ocupação de áreas do Parque do Tabuleiro, além do trâmite de pedidos de licenciamento ambiental de grandes projetos na área atingida pela indevida alteração legislativa.

No Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contam-se já às centenas os procedimentos e ações civis públicas acerca de ocupações irregulares, algumas fruto mesmo de descaso, omissão ou, pior, de incentivo do poder público local. Longe de assegurar a proteção ao ambiente, a lei estadual acabou favorecendo pessoas que indevidamente ocupam a área e a exploram de maneira egoísta, não sustentável, cega à importância do parque, que precisa ser preservado, pois não é bem disponível nem fungível.

Conquanto a lei já conte algum tempo de promulgada, as providências para debilitação do Parque Estadual avançam a cada

[19] MACHADO, Paulo Affonso de Leme. *Direito Ambiental brasileiro*. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 56.

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

dia, assim como os riscos e lesões ambientais daí decorrentes. Isso renova o *periculum in mora* e a necessidade de sustar os efeitos da legislação que autorizou o fracionamento daquela unidade de conservação de proteção integral.

IV Pedidos e Requerimentos

Requer concessão, com a brevidade possível, em decisão monocrática, de medida cautelar, nos termos do 10, § 3º, da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1998, para suspensão de eficácia das normas impugnadas.

Requer que se colham informações da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado de Santa Catarina e que se ouça o Advogado-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República. Superadas essas fases, requer prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Requer que, ao final, seja julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionalidade dos arts. 4º, *caput* e II, 12, 13, 14 e 15 da Lei 14.661, de 26 de março de 2009, do Estado de Santa Catarina.

Brasília (DF), 16 de setembro de 2015.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

RJMB/WS/CCC-PI.PGR/WS/89/2015

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287

Rol de Documentos Anexos

Documento	Descrição
1	Ato normativo impugnado – Lei 14.661, de 26 de março de 2009, do Estado de Santa Catarina
2	Representação da Procuradoria da República em Santa Catarina
3	Zoneamento do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro
4	Notícia de impactos na conservação da Mata Atlântica
5	Delimitação e planejamento de demarcação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro

Documento assinado digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 21/09/2015 17:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código BD5A3F35.23DD8A24.8CABFE48.7AE04287